한국정치학회보, 57집 1호 2023 봄, 33-58
ⓒ 2023 한국정치학회

한국의 민주주의 퇴행*

권혁용**

논문요약

한국 민주주의는 퇴행하고 있는가? 이 논문은 민주주의 퇴행(democratic backsliding)에 관한 논의들에 비추어 한국 민주주의의 현 상태를 진단하고 분석한다. 세계 여러 나라에서 발견되는 민주주의의 퇴행은 정치적 양극화와 강한 당파성이라는 조건에서 집권한 현직자가 민주주의의 제도적 장치를 활용하여 안으로부터 점진적으로 민주주의의 가치와 원칙을 잠식하는 현상이다. 이 논문은 우선 한국의 정치적 양극화와 강한 당파성의 추이를 검토한다. 이어서 최근 한국 정치에서 발견되는 민주주의 퇴행 현상을 정당 및 집권자 수준과 대중 수준에서 분석한다. 이 논문은 한국 민주주의의 퇴행이 민주적 제도를 합법적으로 활용하여 점진적으로 이루어진다는 점을 보여준다. 또한 한국 민주주의에 대한 위협은 포퓰리즘의 위협과 전문가 기술관료주의 위협, 두 가지로부터 비롯될 수 있다는 점을 제시한다.

주제어: 한국정치, 민주주의 퇴행, 정치적 양극화, 수평적 책임성, 수직적 책임성

* 연구의 문헌조사와 자료 분석에 도움을 준 고려대학교 정치외교학과 석사과정 엄준희님과 박찬혁님께 감사드립니다. 좋은 논평과 제안을 해주신 익명의 심사위원들께 감사드립니다. 이 논문의 초기 버전은 2022년 코리아컨센서스연구원-한국사회연구소 공동 학술회의와 고려대 SSK 양극화연구센터-한국선거학회 공동 학술회의에서 발표되었습니다. 이 연구는 2022년 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구이며(NRF-2022S1A3A2A01089543), 고려대학교 학술지원연구비의 지원을 받았습니다.
** 고려대학교 정치외교학과 교수
https://doi.org/10.18854/kpsr.2023.57.1.002

원고접수일 2022년 12월 28일 | **심사시작일** 2023년 01월 20일 | **게재확정일** 2023년 02월 21일

I. 서 론

한국의 민주주의는 퇴행하고 있는가? 20세기 2차 세계대전 종전 이후 가장 빠른 시간에 비약적인 경제발전과 민주주의의 공고화를 이룬 사례로 언급되었던 한국에서 민주주의의 가치와 원칙, 그리고 작동기제는 퇴행하고 있는가? 헝가리의 오르반(Orbán), 튀르키에의 에르도안(Erdôgan) 정권, 베네수엘라의 차베스(Chavez) 정권, 그리고 미국의 트럼프(Trump) 행정부에서 발견되는 정치 현상을 관찰하면서, 민주주의 퇴행(democratic backsliding)에 관한 연구들이 최근 들어 많이 축적되어 왔다. 한편으로는 민주주의 퇴행에 대한 개념화 작업 및 특징에 관한 연구들이 진행되었고(Bermeo 2016; Haggard and Kaufman 2021a; 2021b; Waldner and Lust 2018), 다른 한편으로는 어떠한 조건에서 민주주의 퇴행 가능성이 높은가에 초점을 둔 연구들도 축적되어 왔다(McCoy et al. 2018; Orhan 2022; Touchton et al. 2020). 최근에는, 대중들의 투표 선택에 대한 다양한 실험 연구를 통해 왜 비민주적 정치인들에 대한 지지가 높은가에 대한 연구 결과들이 보고되었다(Frederiksen 2022; Graham and Svolik 2020). 최근 한국의 민주주의 위기에 관한 연구들로는 주로 문재인 정부 시기에 관찰되었던 현상들(Shin 2020; 강원택 2021; 차태서 2021; 최장집 2020)을 경험적 사례로 하여 진단한 논문들이 있다. 대체로 허약한 정당, 강한 청와대 중심의 정부, 팬덤 정치, 국수주의적 민족주의의 동원 등을 한국 민주주의 위기의 특징적인 현상으로 지적하고 있다. 윤석열 정부 시기를 경험적 사례로 한 연구는 아직 없다.

이 연구는 민주주의 퇴행에 관한 개념과 이론적 논의들을 활용하여 최근 한국 민주주의에서 관찰되는 퇴행의 조건과 징후들을 분석한다. 민주주의 체제가 군부 쿠데타 등에 의해 폭력적으로 전복되는 민주주의 붕괴(democratic breakdown)와 달리, 민주주의 퇴행은 민주적 선거를 통해 집권한 현직자가 민주주의 제도를 합법적으로 활용하여 민주주의의 가치와 원칙, 그리고 작동을 내부로부터 잠식하는 과정을 가리킨다. 민주주의 퇴행을 나타내는 여러 특징들 중에 행정부 권력증대(executive aggrandizement), 야당 괴롭히기 및 탄압(opposition harassment), 그리고 자유롭고 공정하게 치러야 하는 선거를 다양한 방식으로 방해하기 등이 있다(Bermeo 2016). 그렇다면 어떤 조건에서 이러한 민주주의 퇴행이 진행될 가능성이 높을까? 연구들에서 공통적으로 지목하고 있는 조건은 첫째, 정치인과 시민 대중의 정치적, 정서적 양극화와 둘째, 매우 강한 당파성이다(Graham and Svolik 2020). 즉, 강한 당파성을 갖는 집단으로 진영화 되어 있고 정치적, 이념적, 정서적 양극화가 심한 곳에서 집권하고 있는 현직자가 민주주의 내부에서 합법적 수단을 통해 민주주의의 가치와 원칙, 작동원리를 잠식하는 것이 가능하다는 것이다.

이 논문은 이러한 개념적 분석틀(conceptual framework)과 논의들을 활용하여, 한국 민주주의에서 발견되는 특징적 현상들을 분석한다. 한국 민주주의 퇴행에 관한 이 연구의 경험적 발견은 다음과 같다. 첫째, 촛불과 탄핵 국면을 거치면서 문재인 정부와 윤석열 정부 시기 이후 대통령 권력에 대해 민주적

견제와 균형을 하는 대표적 기구인 의회를 약화시키고 무력화시킨다는 점이 뚜렷하다. 의회의 행정부 견제와 균형자로서의 위상에 부합하는 활동을 발견할 수 없거나, 의회의 견제와 균형 활동에 대한 대통령과 행정부의 반응성이 매우 낮다. 이는 전형적인 행정부 권력증대와 의회의 견제와 균형 역할의 무력화 현상이다. 둘째, 야당 괴롭히기는 문재인 정부 시기 '적폐청산' 수사에서도 관찰되며, 특히 윤석열 정부 집권 이후 문재인 정부 시기 서해 공무원 사건 및 현 야당 대표에 대한 집요한 검찰 수사 및 야당 당사에 있는 민주연구원에 대한 압수수색 등으로 극명하게 드러난다. 현직 대통령의 입장에서는 검찰 수사 결과가 그리 중요한 것은 아닐지도 모른다. 행정부의 외청인 검찰 권력을 통해 야당 괴롭히기를 함으로써 유권자들에게 어떻게 민주당 및 민주당 당 대표에 대한 프레이밍 효과를 가져와서 다음 선거에 영향을 끼칠 것인가가 더 중요하다. 이런 점에서 현재 관찰되는 야당 괴롭히기는 민주주의 퇴행의 세 번째 특징, 즉 행정부 국가권력을 활용한 교묘한 방식의 민주적 선거과정에 대한 방해 작업에 다름 아니다. 셰보르스키(Przeworksi 2019)가 언급했듯이 오늘날 민주주의 위기는 숨어서 나타난다(crisis by stealth)는 점을 환기하면, 이러한 세 가지 현상에 대한 해석을 통해 한국 민주주의의 퇴행은 현재진행형이라 할 수 있다.

민주주의 퇴행의 조건적 맥락이 되는 정치적, 이념적, 정서적 양극화와 강한 당파성에 바탕한 진영화는 그동안 우리 사회에서 관찰되어 왔던 것이다(김기동·이재묵 2021; 지병근·조영호 2021). 한국 시민들이 자신이 지지하는 정당에 대해 갖는 호감도와 지지하지 않는 정당에 대한 비호감도의 간극은 매우 크다. 많은 응답자들의 투표선택의 준거는 "상대 후보가 너무 싫어서"이다. 이러한 정서적 양극화(affective polarization)는 부정적 당파성(negative partisanship)—상대 정당 및 상대 후보에 대한 혐오가 정당 지지 및 투표 선택을 결정하는—과 결합되어 민주주의 정치과정을 '선과 악' 또는 '우리와 그들'의 전쟁으로 인식하게 만든다. 정치적, 정서적 양극화와 부정적 당파성이 초래하는 부정적 결과 중의 하나는 민주주의의 퇴행을 가져올 수도 있는 비민주적 후보자를 선거에서 선택할 가능성이 높아진다는 것이다. 같은 진영의 당파성을 갖는 후보자라면, 그가 비민주적 후보라 하더라도 상대 다른 진영의 민주적 후보보다 더 선호하게 되기 때문이다.

민주주의 퇴행에 관한 연구는 사실 여러 가지 제약이 존재한다. 특정 국가의 특정 국면에서 관찰되는 현상이 민주주의의 퇴행인지 여부를 판단할 수 있는 사전적(ex ante) 준거가 존재하지 않는다(Bermeo 2016). 이런 점에서 어쩌면 민주주의 퇴행 연구는 사후적(ex post) 평가만 가능할지도 모른다. 이러한 제약은 이 논문에서도 그대로 적용된다. 이 논문의 연구 질문은 '한국 민주주의가 퇴행하는가'이기 때문에 이론적으로 도출된 가설을 제시하고 자료 분석을 통해 가설을 검증하는 방법을 활용하는 것이 적절하지 않다. 개념적 분석틀을 소개하고, 민주주의 퇴행에 관한 이론적 논의들을 검토한 후에, 이를 한국 사례에 적용하면서 한국의 민주주의 퇴행의 조건과 징후들에 대해 분석한다. 이런 점에서 이 논문은 체계적인 분석을 통한 과학적 연구라기보다는 탐색적 분석에 그치며 현상에 대한 해석이라는 한계가 있다. 그럼에도 불구하고, 민주주의 퇴행에 관한 진단과 징후들을 해석하는 작업은 현재 한국 민주주의를 관찰하면서 필요한 작업임을 부인할 수 없다.

이 논문은 한국정치 연구에 다음과 같은 학문적 기여를 한다. 첫째, 최근 비교정치 연구에서 활발하게 논의되고 있는 민주주의 퇴행에 관한 개념과 이론적 분석틀을 활용하여 최근 한국정치에 적용하여 분석함으로써, 한국정치에서 발견되는 퇴행적 현상들이 일반적인 민주주의 퇴행 패턴과 조응한다는 점을 보여준다는 점이다. 한국정치의 특수성이나 예외적 현상을 강조하기보다는 전 세계적으로 민주주의 국가에서 발생할 수 있는 민주주의 퇴행의 패턴의 공통적인 현상에 주목하는 것이다. 둘째, 한국의 민주주의 퇴행의 조건과 징후들을 분석하면서, 민주주의 퇴행과 연관되는 조건적 맥락(정치 양극화와 진영화된 당파성)과 승자독식의 정치제도가 정당과 정치엘리트들의 행위를 어떤 방향으로 유도하고 타협과 협치의 방향을 제약하는지 제시한다는 점이다. 이는 한국 민주주의 퇴행을 완화할 수 있는 정치제도 개혁의 방향에 대한 함의를 제시한다.

이 논문은 다음과 같이 구성된다. 다음 절에서는 민주주의 퇴행에 관한 개념적, 이론적 논의들을 검토한다. 이어서 3절에서 민주주의 퇴행의 조건인 당파성과 양극화가 한국에서 어떤 추이를 보이는지 살펴보고, 4절에서 한국 민주주의 퇴행의 징후들을 분석한다. 5절은 결론으로 한국 민주주의의 위기에 대한 함의를 제시한다.

Ⅱ. 민주주의의 퇴행에 관한 연구

1. 개념과 특징

최근 들어 신생민주주의 국가뿐만 아니라 오래된 민주주의 국가에서도 내부로부터 민주주의 가치와 제도가 잠식되는 현상을 목도하면서, 비교정치학에서 민주주의 퇴행에 관한 연구들이 진행되어 왔다. 민주주의 체제가 군부 쿠데타 등에 의해 폭력적으로 전복되는 민주주의 붕괴(democratic breakdown)와 달리, 민주주의 퇴행의 특징은 민주적 선거를 통해 집권한 현직자에 의해 민주주의를 유지하는데 중추적인 민주주의 가치와 규범, 그리고 제도가 점진적으로 약화된다는 점에 있다(Bermeo 2016; Haggard and Kaufman 2021b).

민주주의 퇴행은 “민주주의의 특성이 불연속적이고 점진적으로 잠식되는” 현상을 말한다(Waldner and Lust 2018). 해거드와 카우프만(Haggard and Kaufman 2021a, 27)은 민주주의 퇴행을 “합법적으로 선출된 정부의 행동에 의해 민주주의 제도, 규칙, 규범이 점진적으로 잠식되는 것”이라 정의한다. 정치적, 사회적 양극화가 대중들의 정치제도 신뢰를 낮추고, 선거를 통해 집권한 이후에 행정부 권력을 강화시키면서 의회의 견제 역할을 약화시킨다. 정치 양극화는 정책과 이념이 갈라지면서, 극단적인 경우 여러 다양한 이슈와 균열들이 ‘우리’ 대 ‘그들’(us versus them)이라는 하나의 균열로 중첩된다.

당파성은 점점 이슈에 대한 태도보다는 정체성과 동일시되면서, 정치경쟁의 상대는 경쟁자가 아니라 적으로 인식된다.

해거드와 카우프만이 지적하듯이, 양극화는 민주주의에 해롭다(Haggard and Kaufman 2021a; 2021b). 대중은 민주주의 정치제도의 작동 방식에 대한 불만과 불신을 갖게 된다. 주류 정당들은 극단적 분파에 의해 장악되거나 새로운 포퓰리즘 운동에 의해 밀려날 확률이 높다. 포퓰리즘 운동은 '우리 대 그들'의 구도를 활용하여, 특히 고결한 인민 대 부패한 엘리트의 구도로 정치를 재구성해내면서, 부패한 엘리트들이 인민의 이익을 가로막으므로 포퓰리스트 본인이 척결하겠다는 것이다(Mudde and Kaltwasser 2017). 그런데 민주주의 퇴행이 반드시 포퓰리즘 운동과 결합되어 진행되는 것은 아니다. 민주주의라는 명목 아래 민주주의가 쇠퇴해가는 셈이다. 특히 입법부의 권한이 약화될수록 민주주의 퇴행은 자주 일어난다. 또, 그 과정은 조용히 진행된다.

민주주의 퇴행에 관한 선구적 연구인 낸시 버메오(Bermeo 2016)의 논문은 민주주의 퇴행 연구의 어려움에 관해 언급한다. 매우 광범위한 현상이 포함되기 때문에 민주주의 퇴행을 구체적으로 개념화하기가 매우 어렵다는 점과 언제, 어느 수준의 퇴행이 민주주의 퇴행이라 분석되는지에 대한 사전적 기준을 갖추기 어렵다는 점이다.

버메오는 민주주의 퇴행 현상을 특징짓는 세 가지 공통점을 제시한다(Bermeo 2016). 첫째, 행정부 권력증대(executive aggrandizement)이다. 합법적 선거를 통해 집권한 행정부 수반(대통령 또는 총리)이 특정한 내용과 방향의 정책을 추진하거나 권력 연장 등을 위해 행정부 견제 기능을 하는 입법부와 사법부를 무력화시키는 것이다. 이러한 과정은 의회와 집권당 내에 자신에 대한 충성파(loyalists)를 확대시키면서 세력을 확장하고, 사법부에 자신의 뜻을 거스리지 않을 것으로 보이는 법률가들을 포진시키는 방식으로 진행된다. 결과적으로 행정부 권력이 강력해지고, 그에 대한 견제 및 균형 기능을 하는 입법부와 사법부는 상대적으로 무력화된다. 집권당과 의회는 행정부 권력의 정책 의지를 충실하게 전달하는 기구에 불과해진다. 사법부는 전문가적 법리 해석의 수단을 통해 입법 당시의 법의 정신과 취지에 반한 판결을 양산한다. 행정부 권력증대는 사실 상대적인 개념이다. 즉, 행정부 권력을 강화시킨다는 의미라기보다는 견제와 균형 기능을 하는 입법부와 사법부의 활동을 억제하거나 우회함으로써 상대적으로 행정부 권력 행사에 따른 지배가 활성화된다는 의미를 갖는다. 둘째, 반대당(야당) 괴롭히기이다. 끊임없이 집요하게 반대당 의원들 및 잠재적 경쟁자를 악의 무리 또는 부패한 집단으로 프레이밍하여 대중들에게 인식시키려 하고, 검찰, 경찰, 정보기관 등의 억압적 국가기구를 동원하고 사법적 수단을 통하여 고발, 수사, 기소의 과정을 밟는다. 집권자로서는 이러한 일련의 과정의 사법적 결과가 중요한 것이 아니다. 오히려 이러한 과정에서 언론에 노출된 반대당 경쟁자들의 이미지 훼손 및 대중의 인식에 미치는 효과가 중요하다. 왜냐하면, 그럼으로써 다음 선거에서 집권당 또는 현직자의 집권을 연장할 수 있기 때문이다. 이러한 점은 세 번째 특징인 자유롭고 공정한 선거에 대한 교묘한 개입과 연결된다. 민주주의의 중요한 제도적 기제인 선거에 대한 개입은, 시민들의 광범위한 저항을 가져올 수 있는 부정선거 개입 등의 노골적인 방식이 아니라 그보다 훨씬 교묘한 형태로 이루어진다. 예를 들어, 야당 지지

가 높은 선거구의 투표소 개수를 축소하기, 집권당에 유리한 방향으로의 선거구 재획정, 야당의 선거 캠페인 활동에 대한 교묘한 방해, 집권당 선거 캠페인에 정부예산 활용 등이 있다. 이러한 특징을 갖는 민주주의 퇴행 과정의 핵심 메커니즘은 행정부 권력 증대이다.

민주주의에서 책임성(accountability)은 수평적 책임성(horizontal)과 수직적 책임성(vertical)으로 구분된다. 수평적 책임성은 행정부의 권력 행사와 정책 집행 과정이 입법부와 사법부에 의해 견제되고, 그에 대해 책임을 진다는 개념이다. 의회가 행정부 정책과 활동에 대해 책임을 따져 묻고, 사법부가 행정부의 권력 행사가 위헌적 요소가 있는지 책임을 따져 묻는 것이 민주주의의 핵심이라는 것이다. 이런 점에서 볼 때, 의회와 사법부에 대한 조작(manipulation)을 통해 행정부 권력을 강화하는 민주주의 퇴행은 수평적 책임성을 약화시키는 것에 다름 아니다. 수직적 책임성은 집권 정부가 집권 시기 정책 및 활동과 관련하여 시민 대중과 유권자에 대해 책임을 진다는 개념이다. 이는 대체로 선거를 통해 유권자의 심판을 받는 것을 가리킨다. 유권자들은 집권 정부의 수행 업적 등에 대한 회고적 평가에 근거하여 투표로 보상하거나 처벌하는 것이다. 앞에서 언급한, 선거에 대한 교묘한 개입이라는 민주주의 퇴행 현상은 유권자들이 집권정부에 대해 책임을 따져 묻는 기제로서의 선거, 그리고 유권자가 여러 선택 대안 중에서 가장 유능하고 가장 민주적인 대안을 선출하는 기제로서의 민주주의 선거의 의미(Przeworski et al. 1999)를 퇴색시키고 잠식하는 것이라 할 수 있다.

2. 민주주의 퇴행의 조건: 당파성과 양극화

민주주의 퇴행에 관한 연구들은 강한 부정적 당파성(partisanship)과 정치적, 정서적 양극화(polarization)를 민주주의 퇴행의 환경적 조건으로 지적한다. 당파성과 양극화는 서로 밀접하게 연결되어 있다. 또한 이 두 가지 조건은 정치 엘리트 수준과 시민 대중 수준 모두에게 적용된다. 당파성은 하나의 사회적 정체성(social identity)으로서 작동하면서, 특정 정당에 대해 강한 애착과 일체감을 갖는 정치인과 대중들이 정치 현안, 정책, 주요 이슈를 바라보는 관점을 제공하며 정보의 지름길(information shortcut)로 작용한다(Iyengar et al. 2012). 예를 들어 평등법(차별금지법) 제정에 대한 태도나 안보이슈에 대한 태도, 또는 경제 정책에 대한 입장이 합리적 의사결정의 과정을 거쳐서 형성되는 것이 아니라, 내가 지지하는 정당, 내가 속한 정당 리더십의 입장에 따라 형성된다. 나아가서 정당 리더십이 특수이익집단이나 강성 지지층에 의해 포획(capture)되어 있다면, 강한 당파성을 갖는 시민들의 정책 선호나 정치적 선택 역시 간접적으로 포획되는 것이다.

정치 양극화(political polarization)는 엘리트 수준에서는 의원들의 소속 정당과 이념 성향이 일대일 매칭이 이루어지는 현상을 가리킨다. 즉 대부분의 미국 공화당 의원들이 이념적으로 보수이고, 대부분의 민주당 의원들이 이념적으로 진보인 경우이다. 또한 시민 대중 수준에서 모든 공화당 지지자들은 이념적 보수, 모든 민주당 지지자들은 이념적 진보인 경우를 가리킨다. 정치양극화의 정도가 심한 경우,

자연스럽게 두 거대 정당의 정책 입장은 서로 커다란 차이를 보이며 구별된다(McCarty et al. 2006). 정서적 양극화(affective polarization)는 이념이나 정책 차원을 넘어서서 나와 다른 당파성을 갖는 사람들에 대해 적대적 태도를 갖거나 서로 손절하는 현상에 관한 개념이다.[1] 정서적 양극화는 부정적 당파성(negative partisanship)의 심화 현상으로 이어지는데, 부정적 당파성이란 내가 특정 정당 또는 특정 정치인을 싫어하는 나머지 그것이 유일한 정치적 선택의 기준으로 작동하는 것을 가리킨다.[2]

정체성으로서의 당파성에 근거한 정치 양극화는 민주적 수단을 통해 선출된 집권자가 합법적 수단을 동원해서 서서히 민주주의적 가치와 규범, 제도를 잠식하기에 유리한 환경을 제공한다. 양극화가 민주주의 퇴행의 조건적 맥락이 되는 이유는 다음과 같다. 첫째, 당파성에 따른 정체성 정치(identity politics)가 활성화되면서, '우리'가 아닌 '그들'을 무력화하는 것을 쉽게 정당화할 수 있고, '선과 악'의 대결적 구도를 프레이밍하는 것이 쉬워지기 때문이다. 대중 동원화에 따른 비용이 줄어드는 것이다. 둘째, 당파성과 양극화의 정도가 심화된 맥락에서 유권자들은 당파적 이익, 이념적 어젠다 수호, 당파적 엘리트로부터의 시그널이라는 세 가지 메커니즘을 통해 민주주의 가치와 원칙을 어기는 후보자를 지지하게 된다(Gidengil et al. 2022; Svolik 2019; 2020).[3] 정치지도자 비민주적 행위는 공정하고 자유로운 선거, 시민적 자유, 그리고 법의 지배라는 민주주의의 근본적 기초를 위배하는 행위를 가리키는데(Moller and Skaaning 2013), 당파성과 양극화가 심화된 맥락은 이러한 비민주적 행위를 통해 민주주의를 내부로부터 잠식하는 데에 유리한 환경을 제공하는 것이다.

3. 유권자 투표선택과 민주주의 퇴행

합법적 선거를 통해 집권한 현직자가 민주주의 가치와 규범, 제도를 잠식하는 동기는, 추진하고자 하는 정책을 실현하고 싶은 경우(정책재량)와 집권 기간의 연장을 위한 경우로 나눌 수 있다. 이에 대한 억제 행위자는 현직 집권자가 수평적 책임성을 가져야 할 대상인 입법부와 사법부, 그리고 수직적 책임성을 가져야 하는 대상인 시민과 유권자들로 나눌 수 있다. 민주주의 퇴행의 억제 행위자로서 의회 및 사법부, 그리고 시민과 유권자들이 어떤 선택과 행동을 하는가가 중요하다.

민주주의 국가에서 선거는 민주주의의 자기 보호를 위한 중요한 도구로 작동한다. 왜냐하면, 민주주의를 지지하는 투표자들이 민주주의의 가치와 작동 원리를 잠식하는 정책을 공약하거나 그러한 행동을 보이는 후보자를 투표를 통해 물리칠 수 있기 때문이다. 그러나 이러한 민주적 방어 기제로서의 선거가

1 예컨대 국민의 힘 지지자가 민주당 지지자와 사귈 의향이 없다든가, 민주당 지지자가 국민의 힘 지지자인 사위를 맞이하는 것을 탐탁지 않게 생각하는 등의 현상이다.

2 예컨대 한국의 지난 대통령선거에서 '이재명 후보가 너무 싫어서' 또는 '문재인 정부가 한 일들이 싫어서' 윤석열 후보를 선택한 경우를 가리킨다.

3 한국 유권자 설문자료 등을 체계적으로 분석하여 이러한 메커니즘들을 검증하는 것도 중요한 연구주제가 될 것이다. 이 부분은 추후 연구과제로 남긴다. 이 점을 제안해주신 심사위원께 감사드린다.

유권자들이 정파적으로, 이념적으로, 그리고 정책적으로 양극화되어 있을 때 제대로 작동하지 않을 수 있다는 논의들이 제시되었다(Graham and Svolik 2020). 그레이엄과 스볼릭(Graham and Svolik 2020, 392)의 주장대로, 양극화된 민주주의 국가에서 유권자들은 "우선적으로 당파적 이익 수호자이고 그 다음 두 번째로 민주주의자"인 경우가 대체로 많다. 유권자들이 대체로 당파적 이익을 민주주의 가치보다 우선하게 된다는 점에서 양극화는 민주주의에 해악적이다.

그레이엄과 스볼릭(Graham and Svolik 2020, 395-396)의 투표자 효용 모형의 분석이 민주주의의 퇴행과 위기에 대하여 제시하는 함의는 다음과 같다. 첫째, 중도층 유권자들이 후보자의 민주성에 더 민감하다. 반대로 후보자의 정책 입장보다 더 극단적인 입장을 갖는 유권자들에게는 당파적 이익 여부가 민주주의 원칙에 대한 강조보다 더 중요하다. 민주주의보다 당파적 이익이 더 우선시되기 때문이다. 둘째, 유권자 양극화(polarization)는 민주주의에 해악적이다. 유권자의 정책입장이 U자형(U-shaped) 분포를 이룰 때, 후보자의 민주성을 중시하는 유권자 집단은 줄어든다. 반대로 뒤집어진 U자형(inverted U-shaped) 유권자 정책입장 분포가 민주주의를 수호하는데 유리한 조건이다. 셋째, 후보자 양극화는 민주주의에 해악적이다. 경쟁하는 후보자들 간의 정책 입장이 큰 차이를 보일수록 선거가 민주주의 수호의 기제로 작동하기 보다는 당파적 이익 실현의 도구로 활용될 가능성이 크다. 넷째, 교차균열(cross-cutting cleavages)의 존재가 민주주의에 유리하다. 여러 개의 현저한 이슈들에 대한 유권자 선호가 서로 중첩되어 강화된다면, 이는 민주주의에 유리한 환경이 아니다.

이러한 함의는 한국정치에도 적용 가능하다. 우선 한국 유권자와 후보자가 점점 양극화되는 경향은 민주주의에 유리한 환경이 아니라 할 수 있다. 그레이엄과 스볼릭의 모형은 이념, 정책적 입장의 차이를 나타내지만, 더 넓은 의미에서 이념이 아니라 정체성에 바탕한 양극화를 고려할 수 있다. 후술하겠지만, 한국 정치에서 강성지지층에 의한 정당(리더십)포획이 후보자 양극화와 연결되고, 당파적 시그널을 받은 정당 지지층의 양극화도 이에 연동되어 심화된다. 둘째, 이러한 과정에서 중도층 유권자 및 중도정당 및 후보자의 입지는 점점 축소된다. 특히 한국과 같은 소선거구제 승자독식의 정치체제에서 중도정당이 두 거대 정당의 중간 위치에서 정치적 영향력을 행사하면서 존립하는 것은 매우 어렵다. 또한 중도층 유권자들도 투표참여를 포기하거나 정치에 무관심해지거나, 아니면 사표를 방지하기 위한 전략적 투표행태를 보이게 된다. 셋째, 한국 정치에서 교차균열이 존재하지 않았다는 점은 구조적 제약이라 할 수 있다. 이념, 대북 정책, 경제(사회)정책, 지역 등의 균열이 서로 중첩되어 나타나는 구조가 지속적으로 유지되어 왔다. 최근 세대와 젠더 균열이 기존 정치균열을 교차하는 방향으로 나타나는지 아니면 중첩되어 나타나는지에 대한 체계적 분석이 중요한 연구주제가 될 것이다.

최근 연구들에서 흥미롭게 제기하는 질문은 후보자의 능력과 민주성의 상반된 관계(trade-off) 상황에서 유권자들의 선택이 민주주의에 어떠한 결과를 가져오는가에 관한 것이다. 루오와 셰보르스키(Luo and Przeworski 2021)에 따르면, 민주주의가 유능한 지도자를 선출할 기회를 제공하는 기제이지만, 시민들이 유능함과 민주주의를 바라보는 인식은 복합적이다. 유능하지만 비민주적인 후보자와 무능한 민주주의 수호자 사이의 선택이라면, 대체로 전자를 선택할 것이고, 그 결과 민주주의는 퇴행하게 되어

결국 유능한 민주적 지도자를 선출하는 기제로서의 선거는 무의미해진다. 프레데릭슨(Frederiksen 2022)은 미국, 영국, 멕시코, 체코, 그리고 한국 시민들을 대상으로 한 컨조인트 설문 실험(conjoint survey experiment) 자료를 분석하여, 민주주의의 역사적 경험이 다른 맥락의 국가들에서 공통적으로 시민들이 경제와 부패 이슈에서 유능한 정치지도자라면 비민주적 행위에 대해 관대하다는 경험적 발견을 제시했다. 이러한 발견은 경제성장을 이끄는 지도자라면 부패 등의 잘못된 행위에 대해 관대하다는 많은 연구들과 맥락을 같이 한다(Klasnja et al. 2021). 헝가리의 오르반, 베네수엘라의 차베스, 그리고 튀르키예의 에르도안 등은 모두 부패와의 전쟁과 경제 문제 해결을 위한 포퓰리즘적 대안을 제시했고 어느 정도 성과를 거두었으며, 유권자들의 지지를 받았다(Albertus and Grossman 2021; Ahlquist et al. 2018). 경제위기의 반복적인 도래와 고용 불안, 그리고 소득 및 자산 불평등의 심화가 시민들의 불안과 불만을 가져오는 상황에서 시민의 정치 양극화가 심화되면서, 민주적 가치와 규범에 대한 준수보다는 경제 문제에 대한 해결 능력이 있는 유능한 후보자를 선출하는 것이 중요하다는 인식이 확산될 수 있다. 한국의 경우 '박정희 노스탤지아'로 표현되었던, 급속한 경제발전을 이루었던 권위주의 체제에 대한 복고적 향수가 이와 맞닿아 있다(강우진 2019). 특히 대의 민주주의에서 흔히 발견되는 대리인 손실(agency loss) 문제가 빈번히 발생하고 관찰되면서, 민주주의 체제에 대한 지지 자체가 감소하게 된다.

Ⅲ. 한국의 민주주의 퇴행의 조건: 정치 양극화

1. 한국의 양극화와 민주주의 추이

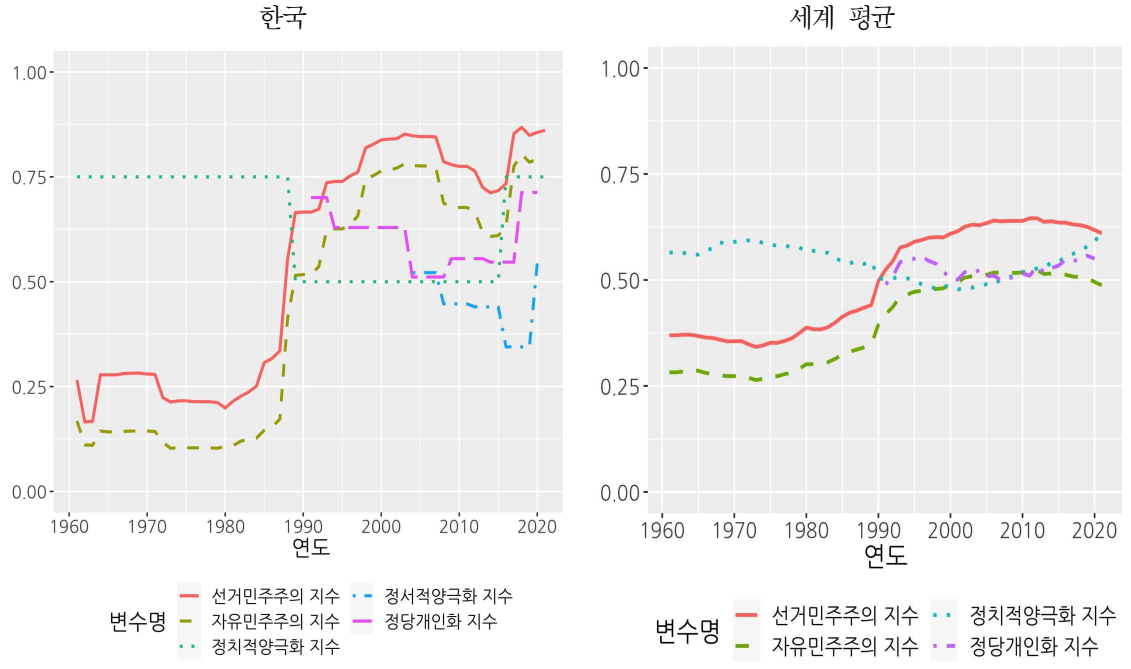
이 절에서는 스웨덴 예테보리대학교의 <민주주의의 다양성(Varieties of Democracy: V-Dem)> 프로젝트 지표(Coppedge et al. 2022)를 활용하여 한국의 정치양극화와 민주주의 지수의 추이를 살펴본다. 또한 한국사회과학데이터센터의 <국회의원 선거 유권자 조사>를 활용하여 한국의 정서적 양극화 정도를 측정하고 추이를 분석한다. <그림 1>은 한국과 전 세계의 민주주의와 양극화 추이를 보여준다.

선거민주주의(polyarchy) 지수는 공정하고 경쟁적인 선거가 시행되며 선거를 통해 국가의 요직이 결정되는지, 그리고 선거 시기에 표현의 자유가 보장되는지 등을 기준으로 측정된다. 로버트 달(Dahl 1971)이 그의 저서 Polyarchy에서 제시한 두 가지 기준인 경쟁(contestation)과 참여(inclusion)를 반영한 것이다. 자유민주주의 지수는 공권력 또는 다수의 횡포로부터 개인의 권리가 얼마나 잘 보호되는지를 반영하는 지표이다. 헌법상 기본권의 보장, 법치국가 원칙의 적용 수준, 사법부 독립성, 권력의 분립과 상호 견제, 공권력 사용의 제한 등을 기준으로 측정된다. 정치 양극화 지수는 정치적으로 의견이 다른 사람들이 서로 친근하게 상호작용하는 사회인지를 0-4의 척도로 측정한 것이다. 0은 정치적

의견이 다른 사람들이 친근하게 상작용하는 사회를 가리키고, 4는 상호작용이 적대적인 사회를 나타낸다. <그림 1>에서는 이 수치를 0-1로 변환해서 사용했다.

정당개인화(party personalism) 지수는 프란츠 외(Frantz et al. 2021)가 측정한 지표로서 정당 내에서 특정 정치인의 영향력이 다른 정치인들보다 커서 정당이 그 정치인의 정치적 출세와 정책 추구의 도구가 되는 정도를 나타내는 지표이다. 정서적 양극화는 한국사회과학데이터센터의 <국회의원 선거 유권자 조사> 자료 중 2004년부터 2020년까지 국회의원 선거 시기에 실시된 조사들을 활용하여 측정하였다. 지지율이 높은 상위 2개 정당을 지지하는 응답자들을 대상으로 하여 "가깝게 느끼는 정당이 있다면 어느 정당입니까?"라는 문항을 활용한다. 각 정당에 대한 감정온도(feeling thermometer)에 대한 응답(0-10)을 활용하여 '지지하는 정당에 대한 감정온도 - 상대 정당에 대한 감정온도'로 측정하였다. 가장 높은 정서적 양극화 수치는 10이고, 두 정당에 대한 감정온도가 같을 경우(무차별적일 경우)는 0이다. 이를 0-1로 변환해서 <그림 1>에 포함하였다.

|그림 1| 한국의 양극화와 민주주의 추이



자료: Coppedge et al (2022) V-Dem project; Frantz et al. (2021); 한국사회과학데이터센터 (2004-2020) <국회의원 선거 유권자 조사>

<그림 1>의 왼쪽 패널을 보면 한국의 선거민주주의 지수와 자유민주주의 지수가 유사한 추이를 보여주는 것을 알 수 있다. 박정희와 전두환 권위주의 체제에서 매우 낮은 수치를 보였고, 1987년 민주화

이후에 급격하게 상승하여 김대중, 노무현 정부를 거치면서 높은 수치를 기록하다가 이명박, 박근혜 정부 시기에 감소하였으며, 문재인 정부 시기에 다시 상향하는 추이를 보인다. 윤석열 정부 시기는 이 자료에 포함되어 있지 않기 때문에 반영되지 않았다. 자유민주주의 지수도 유사한 추이를 보이는데, 선거민주주의 지수에 비해 낮은 수치를 기록하고 있다. 정치 양극화 지수를 보면, 권위주의 시기에 0.75로 높은 수치를 보였고(대체로 정치적 의견이 다른 사람들이 상호작용을 적대적으로 하는 사회), 민주화 이후 0.5를 기록하다가(적대적이지도 않고 친근하지도 않은 상호작용), 박근혜 정부 시기인 2015년 이후 권위주의 시기와 같은 0.75를 기록하고 있다. 박근혜 정부와 문재인 정부를 거치면서 정치 양극화 수준이 이전 권위주의 시기와 같은 정도로 나타난 것이다. 정치 양극화가 민주주의 퇴행을 시도하는 정치엘리트들에게 유리한 환경을 제공하지만, 민주주의 퇴행의 원인은 아니다. 제도적 요인의 매개가 필요하다. 한국 자료가 보여주는 점은 정치 양극화의 심화는 2016-17년 박근혜 정부 시기 촛불집회와 탄핵 국면을 거치면서 진행되었다는 것이다. 그리고 민주주의 퇴행의 다양한 징후들이 문재인-윤석열 정부 시기에 관찰된다는 점이다.

2004-2020년 시기를 대상으로 측정된 정서적 양극화 지수의 경우, 2016년 국회의원 선거 시기에 가장 낮은 정서적 양극화 정도를 나타낸 반면에 2020년 국회의원 선거 때 가장 높은 정서적 양극화 수준을 기록하였다. 즉 지지하는 정당에 대한 감정과 상대 정당에 대한 감정온도의 차이가 극명하게 크게 나타난 것이다. 정당 개인화 지수를 보면, 마찬가지로 2016년 이후 높은 수치를 보여주고 있다. 특정 정치인의 영향력이 다른 정당 정치인들에 비해 과도하게 큰 상황을 반영한 것이라 할 수 있다. 정당 개인화와 정치 양극화 지수가 유사한 추이를 보인다는 점을 지적할만하다. 특정 정치인 개인을 중심으로 정당정치가 작동하면서 그 정치인을 맹목적으로 지지하는 강성 지지층의 결집이 정당 간 양극화로 이어지는 방식이다.

<그림 1>의 오른쪽 패널은 자료에 포함된 모든 국가들의 평균 수치들을 보여준다. 선거민주주의와 자유민주주의 지수는 1980년대 말과 1990년대 초반 구사회주의권 붕괴와 민주화의 제3의 물결 이후 상승한 것을 발견할 수 있다. 동시에 최근 들어 선거민주주의와 자유민주주의 평균 지수가 약간 감소하는 추이인 것도 관찰할 수 있다. 이는 민주주의 퇴행의 움직임과 연관되어 있다. 정치양극화 지수는 이와 맞물려 이전 시기보다 최근에 상승하는 것을 볼 수 있다.

2. 한국 정치양극화 심화의 메커니즘

이 절에서는 한국 정치 양극화 심화의 제도적 메커니즘에 관해 논의한다. 여기에서 제시하는 세 가지 요인 이외에도 정치 양극화를 심화시키는 구조적 요인들도 존재한다. 소득 불평등 및 자산 불평등의 심화가 대표적이다.[4] 여기에서는 제도적 요인과 정당 정치에 초점을 두고 논의한다. 한국 민주주의가 퇴행하는 것이 제도의 문제인가 정치엘리트들의 행태와 리더십의 문제인가는 논의의 쟁점이다. 사실

제도개혁이 먼저냐 아니면 정치인들의 행태와 정치문화의 개선이 먼저냐의 문제는 오래된 논쟁이다. 이 논문은 특정한 제도가 정당과 정치인들의 인센티브 구조를 변화시킴으로써 특정 방향으로의 행태를 유인하거나 억제할 것이라는 합리적 선택 제도주의(rational choice institutionalism)의 관점에서 논의를 진행한다.

1) 승자독식의 정치제도

한국 정치양극화 심화를 추동하는 제도적 메커니즘으로 승자독식의 정치제도를 들 수 있다. 득표를 의석으로 전환하는 공식이 매우 복잡하게 설계된 '준연동형 비례대표제'와 두 거대 정당들의 비례대표 위성정당 참여로 치러진 2020년 국회의원 선거에서 더불어민주당은 지역구에서 49.9%, 미래통합당은 41.5%를 득표한 반면에, 의석수는 163석과 84석을 각각 차지하였다. 득표율과 의석 비율 간의 불비례성(disproportionality)이 극단적으로 표출된 선거였다(김형철 2020). 두 거대 정당에게 절대적으로 유리한 현행 선거제도는 두 정당에 의한 정치양극화를 초래하는 제도적 메커니즘이 된다. 제3당, 제4당이 상당한 의석수를 갖고 의회에서 대표되지 않는 한, 정당 정치의 양극화는 해결되기 어렵기 때문이다(강원택 2021). 승자독식의 정치제도는 선거경쟁과 의회과정에 참여하는 정당리더십과 정당 구성원들로 하여금 선거를 제로섬적 경쟁과 대결로 인식하게 만들고, 부정적 당파성을 심화시키고자 하는 인센티브를 제공한다. 정치 양극화의 제도적 메커니즘으로 작동하는 것이다.

강력한 권력을 행사하는 대통령제 또한 정치 양극화를 추동하는 제도적 메커니즘이다. 승자독식의 정치에서 권력공유나 타협의 정치를 추구할 인센티브는 매우 적다. 선거에서 승리하여 집권한 세력은 임기 동안 막강한 권력을 행사할 것이고, 이전 정부가 추진했던 정책들을 비판하고 뒤집는 일에 막대한 정부예산과 공권력을 투입하는 악순환이 발생하게 된다. 미국에서 트럼프 집권 후 1년 동안 한 일은 거의 대부분 오바마 행정부가 했던 정책들을 뒤집는 일뿐이었고(McCoy et al. 2019, 30-31), 윤석열 정부가 현재 하는 일의 대부분은 문재인 정부가 추진했던 정책이나 당시 일들을 수사하거나 뒤집는 일이라 할 수 있다. 이러한 행태는 유권자들의 부정적 당파성(negative partisanship)을 강화시키고 양극화를 부추기는 효과를 갖는다(Abramowitz and Webster 2016; Iyengar et al. 2012). 부정적 당파성의 강화와 양극화가 가져오는 해악적인 결과는 타협, 합의, 그리고 상대방에 대한 관용에 따르는 비용을 증가시킨다는 점이다.

김윤철(2018)은 한국 민주주의의 특성을 '마지노선 민주주의'로 개념화한 바 있다. 다시 말해, 2016-17년 촛불집회와 탄핵 국면이 여실히 보여주듯이 대통령 문제를 중심으로 한 국가권력의 공적 작동을 민주주의의 최종방어선으로 설정하고, 이를 지키는데 시민사회의 정치적 에너지를 집중적으로

4 소득 및 자산 불평등의 심화, 그리고 실업 및 고용불안 등의 구조적 문제가 민주주의 퇴행 사례들에서 공통적으로 발견되는 현상이기도 하다. 경제적 문제와 민주주의 퇴행의 정치적 결과를 연계하는 다양한 매개 요인(mediating factors)에 대한 연구가 중요한 연구 초점이 될 수 있다. 여기에서는 이를 추후 연구과제로 남긴다.

투여하는 민주주의인 것이다. 민주화 이후 한국정치에서 대통령과 대통령 선거 캠프를 중심으로 정부가 구성되고, 집권당과 의회를 대통령 충성파로 충원하고 입법부의 활동을 제약하거나 반응하지 않으면서 우회하는 정책을 펼치는 현상이 관찰되는 것이 강력한 대통령제라는 승자독식의 제도 때문인지, 취약한 민주주의 규범을 갖는 정치엘리트들의 행태와 문화 때문인지를 판별하는 것은 쉽지 않은 작업이다. 또한 민주화 이후 강력한 단임 대통령제와 소선거구중심의 선거제도는 지속적으로 유지되어 왔는데, 민주주의 퇴행 현상은 비교적 최근 들어 관찰되는 현상이라는 점을 주목하게 된다. 어쩌면 승자독식의 정치제도와 그것이 유인하는 정치엘리트들의 행태가 정치 양극화의 심화와 결합될 때, 비민주적 정치엘리트에 의한 민주주의 퇴행의 계기가 발생하는 것일지도 모른다.

2) 강성 지지층에 의한 정당포획

다운스(Downs 1957)의 공간이론은 단순다수제하에서 경쟁하는 두 정당은 중위투표자(median voter)의 쟁점위치와 일치하는 공약을 제시할 때 과반 득표를 획득하여 승리할 수 있기 때문에, 두 정당의 쟁점위치는 중위투표자의 위치로 수렴(convergence)할 것이라는 예측을 도출한다. 밀러와 스코필드(Miller and Schofield 2003)의 연구는 미국 민주당과 공화당의 쟁점위치(issue position)가 왜 서로 거리를 두고 떨어져 있는가라는 의문으로부터 시작한다. 밀러와 스코필드에 따르면, 민주당과 공화당이 중위투표자의 쟁점위치로 수렴하지 않는 이유는 중위투표자보다 훨씬 더 진보적 입장을 취하는 민주당 활동가들(activists)--노동조합 등—과 훨씬 더 보수적 입장을 갖는 공화당 활동가들—전미총기협회, 복음주의 기독교 집단 등— 때문이다. 활동가들은 정당에 정치자금과 조직적 동원력을 제공하면서 정당이 활동가들의 쟁점위치에 근접하는 정책을 제시하고 선거 승리 이후에 시행할 것을 유인하게 된다. 특히 예비선거(primary election) 때 활동가들의 영향력은 극대화된다.

한국 정당들은 강성 지지층에 의해 포획되었다. 정당포획(party capture)이라 부를 수 있다. 밀러와 스코필드가 언급했던 활동가(activists)를 현재 한국 정당에 적용하면 다름 아닌 강성 지지층일 것이다. 더불어민주당의 경우 '친문 친명 강성지지층(문파, 개딸)'이고 국민의힘은 '보수 기독교세력과 태극기부대'이다. 공직자 선거 시에 두 정당 모두 당내 경선을 통해 공직 후보자를 공천하는 제도가 도입되면서, 강성 지지층의 조직적인 당원 투표의 영향력으로부터 정치인들이 더 자유롭지 못하게 되었다. 국민의힘 당대표 선거나 대선후보 경선 때 당원투표, 이른바 '당심'을 잡는다는 의미는 강성 지지층의 지지를 받는다는 것인 동시에 그 영향력에 포획된다는 의미이기도 하다.[5] 더불어민주당 강성 지지층 '문파'의 문자폭탄 위협의 해악적 결과는 소속 의원들의 자기검열 효과이고, 더 강경한 언행을 공식적으로 할 때 당심의 인기가 올라가는 현상을 가져오는 것이다. 2017년 대선후보 경선과정에서 문재인 후보의 '선거경쟁에 흥미를 주는 양념'이라는 발언으로 더불어민주당은 강성 지지층에게 공식적으로 포획되었다.[6]

[5] 2022년 12월 23일 국민의힘은 당내 경선 규정을 당원투표 100%로 변경하였다.

한국 사회의 이념갈등의 심화가 일반 시민들 사이의 이념대립과 양극화가 커졌기 때문이 아니라, 정당리더십과 의원들의 이념대립과 양극화가 초래한 것이라는 연구 결과가 보고되었다(이내영 2011). 그런데, 정당리더십과 의원들의 양극화는 지지자들에게 당파적 시그널로 작동하면서, 시민들의 양극화로 이어진다.[7] 한국정치에서 진영화나 진영 논리가 심각한 문제로 대두된 것은 전체 유권자 수준에서 이념적 격차가 늘어난 것이 아니라 정당과 강성 지지층에서 적대와 배제의 동원화가 심화된 것이 그 이유라 할 수 있다. 2020년 조사에 대한 분석 결과, 한국 유권자들의 상당수가 당파성을 자신의 중요한 정체성 중 하나로 인식하고 있었으며, 당파적 정체성은 정당일체감과 정치이념의 강도가 높아질수록 강해졌다는 발견이 보고되었다(김기동·이재묵 2021). 이러한 현상은 셰보르스키가 오늘날 민주주의의 위기를 논하면서 언급했던, 약한 정당정치와 강한 당파성을 갖는 시민들의 등장의 조합과 맞닿아 있다(Przeworski 2019).

더불어민주당 강성지지층이 진보적 쟁점위치를 갖고 진보적 정책 추진을 위해 움직이는 집단은 절대 아니다. 정당개인화(party personalism)와 정치 양극화, 그리고 부정적 당파성 및 정서적 양극화의 심화에 결정적인 촉매로 작동한 집단인 것은 분명하다. 한국 정당들이 노동조합이나 다른 시민사회 조직과의 연계가 사라지면서 강성 지지층에 의해 포획되는 과정을 거치면서 한국 정당의 개인화와 부정적 당파성이 심화되었다. 비례대표제에 비해서 단순다수제는 정당 프로그램 중심의 선거경쟁보다는 개인 후보자 중심의 선거경쟁(candidate-centered competition)을 초래한다는 점은 잘 알려져 있다(MacAllister 2007). 이러한 점에 비추어 볼 때, 단순다수제 선거제도와 시민사회와의 연계 결여, 그리고 강성 지지층에 의한 정당포획은 한국 정치의 개인화 및 양극화를 가져온 중요한 원인이라 할 수 있다.

3) ‘우리’와 ‘그들’의 제로섬적 대결

단순다수제 승자독식 선거제도와 강성 지지층에 의한 정당포획이 진행되면서 정당리더십과 정치인들은 선거경쟁과 정치과정에서 ‘선과 악’의 대결 또는 ‘우리’와 ‘그들’의 대결 프레이밍을 활용할 인센티브를 갖게 되었다. 부정적 당파성을 자극하는 것이다. 나의 경쟁자는 ‘악’이고 ‘우리’가 아닌 ‘그들’인데다 정치적으로 부패한 기득권 집단이라는 프레이밍을 통해 네거티브 캠페인에 집중한다. 유권자들은 상대 정당, 상대 후보자가 ‘부패하고 위선적이기 때문에’ 싫어서 다른 정당, 다른 후보를 지지하는 것일 뿐이다. 이러한 제로섬적 대결 구도를 만드는 것은 당파적 이익을 추구하는데 도움이 될지언정 장기적으로 볼 때 유권자들의 정치무관심과 혐오를 부추기는 작용을 한다.

6 문재인 정부 시기에 한겨레신문이 오래된 사내 기준에 따라 대통령 영부인을 ‘김정숙씨’라고 썼다가 문파 열성 지지자들의 절독 운동 위협을 받고, 결국 영부인 호칭에 대한 사내 기준을 수정하였다. 강준만(2021)이 전하는 바에 따르면, 홍세화는 이러한 팬덤 현상을 보면, 민주주의가 성숙이 아닌 퇴행의 모습을 보이고 있다고 언급한 바 있다고 한다(강준만 2021, 146).

7 개인의 당파성(partisanship)이 어린 시절부터 습득되고 체화되는 정당 일체감에 뿌리내리는 미국과 같은 경우와 그보다는 이후 시기에 학습되거나 전파되어 형성되는 경우에 다양한 형태의 정치 양극화(이념양극화, 정서적 양극화 등)에 어떤 차별적 효과를 갖는지를 연구하는 것도 중요한 연구주제라 할 수 있다.

오유석(2019)이 지적하듯이, 2016년 말 촛불시위와 2017년 대선과정을 거치면서 '적폐청산'이 중요한 화두가 되었고, 문재인 정부의 최우선 국정과제가 되었는데, 문제는 거의 모든 정권마다 집권 직후 '적폐청산'을, 공식적으로 표명하든 아니든 간에, 수행해 왔다는 점이다. 한국 사회에서 적폐청산은 반대 세력을 제거하거나 무력화하기 위한 정치적 무기가 된 것으로 보인다. 적폐청산의 역사가 악순환 구조를 이룬 것이다. 정치적으로 경쟁하는 상대를 존중하기는커녕, 청산되어야 마땅한 악의 무리로 호명되고 청산을 위해 공권력이 동원되면서 입헌주의(constitutionalism)와 자유주의의 규범은 서서히 무너지게 된다.

이러한 제로섬적 대결에서 쇼비니즘적 민족주의 언술이 동원되거나 냉전 시기 반공 언술이 동원된다(Shin 2020). 문재인 정부 집권세력이 반대 세력을 '토착왜구'로 표현한 것이나 윤석열 정부 집권 이후에 '주사파 용공세력'이라는 표현이 반대당을 지칭하는 것으로 사용되고 있다. 이해찬 전 대표의 "보수세력을 궤멸"시키자는 언명이나 윤석열 대통령의 "주사파 용공세력은 협치의 대상이 아니다"라는 언명에서 우리는 경쟁 상대에 대한 존중은 찾을 수 없고 적폐청산을 위한 공권력의 무절제한 사용을 지켜보게 된다. 반자유주의적 행동의 악순환이다.

Ⅳ. 한국의 민주주의 퇴행 징후: 분석

이 절에서는 민주주의 퇴행에 관한 연구들에서 공통적으로 제기된 주요 특징적 현상을 중심으로 한국 민주주의의 퇴행에 관해 논의한다.

1. 행정부 권력증대

행정부 권력의 자의적 행사에 대한 입법부와 사법부의 견제 및 균형 기능이 무력화될 때 자유민주주의는 서서히 위협받는다. 레비츠키와 지블랫(Levitsky and Ziblatt 2018)은 민주주의의 근간이 되는 두 가지로 상호관용(mutual tolerance)과 제도적 자제(institutional self-restraints)를 든다. 상호 관용은 정치적 경쟁자가 헌법을 존중하는 한 그들이 권력을 놓고 경쟁하며 사회를 통치할 동등한 권리를 갖는다는 사실을 인정하는 것을 가리킨다. 제도적 자제는 집권자가 법적 권리를 신중하게 행사하는 태도를 가리키는데, 법을 존중하면서 동시에 입법 취지를 훼손하지 않는 자세를 말한다. 지배자의 자의적 권력 행사를 제도적으로 제약하기 위한 시도는 사실 민주주의보다 더 오랜 역사적 전통을 갖는 것이다. 민주주의가 등장하면서 그 출발점은 왕권의 자의적 행사에 대한 법적, 제도적 제약을 분명히 하여, 인

민들의 자유와 인권을 보호하는데 있었다. 이러한 점에서 역사적으로 가장 먼저 인민이 성취한 자유는 지리적 이동을 위해 왕정의 허가를 받아야 했던 것에 대한 저항의 결과 획득한 신체의 자유(habeas corpus)라는 점은 주목할 만하다.[8]

한국의 강력한 대통령제에서 집권 이후의 국정 운영이 선거캠프 출신들에 의해 이루어지는 것은 최근의 일이 아니다. 그럼에도 불구하고 이명박, 박근혜 정부와 문재인 정부를 거쳐 윤석열 정부에 이르기까지 대통령과 '캠프정부'의 권력 행사가 입법부와 사법부의 견제와 균형을 건너뛰면서 이루어진 경우가 허다하다. 이러한 과정에서 공천권 행사 및 개입을 통해 집권당을 대통령 충성파(loyalists)로 채우고 반대당에 대한 정치적, 사법적 괴롭히기를 통해 무력화시키는 일이 관찰되곤 했다. 행정부 권력 강화가 진행되면서 집권 정부가 시민의 인권과 자유를 제한하거나 억압하는 일도 흔히 발생해 왔다. 가장 최근의 예는 만평 '윤석열차' 사건이다. 작가가 윤석열 정부에 대한 풍자를 표현한 것을 두고 문화체육부장관의 '엄중 경고' 발언까지 나왔다. 시민의 기본적 권리 중 하나인 표현의 자유에 대한 제한과 억압의 의지를 드러낸 것이며, 필요하다면 경고 이후 사법처리까지 할 수 있다는 협박에 다름 아니다.

대통령 및 행정부에 의한 '시행령(executive orders) 정치'가 눈에 띄게 관찰되고 그 빈도가 증가하는 것은 민주주의의 적절한 정치과정을 건너뛰거나 국회의 표결을 거쳐 확정된 법을 우회하여 행정부의 정책을 추진하는 것이기 때문에 민주주의 퇴행과 어느 정도 연결되어 있다고 볼 수 있다. 분점정부(divided government) 상황에서 대통령의 정책 추진을 위한 불가피한 선택이라 할 수도 있겠으나, 핵심은 정당한 민주적 정치과정을 우회하여 대통령 정책을 추진하는 것이 민주주의의 가치와 규범에 부합하는 것은 아니라는 점이다. 미국정치 연구에서 행정부의 일방적인 시행령 정치가 아무리 집권 대통령의 의지가 담긴 정책 추진을 위한 것이라 하더라도 대다수 유권자의, 심지어는 대통령 정당 지지층에게서도, 강력한 지지를 받지 못한다는 경험적 연구들이 제시되어 왔다(Reeves and Rogowski 2018; 2022). 유권자들은 민주주의의 정당한 절차를 건너뛰는 행정부 행동에 대해 대체로 반감을 갖는 것으로 나타났다. 특히 윤석열 정부 집권 이후에 법무부 장관에 의한 시행령과 시행규칙 정치가 빈번했는데, 이는 이른바 '검수완박법'을 우회하여 실질적으로 시행령을 통해 입법취지에 반하는 효력을 갖는 것이었다.

최장집은 15년 전 글에서 다음과 같이 언급했다. "대통령 권력이 비대해졌다는 사실은 그것이 정당에 의해 제어되지 못했다는 것을 뜻한다. 이는 선출된 대통령의 권력이 사회 세력에 의해 제어되지 않았다는 것을 의미하기도 한다"(최장집 2007, 168). 이 언급은 오늘날 한국 민주주의 퇴행을 논의하면서 행정부 권력증대 현상에 초점을 둘 때 적절한 언명이다. 대통령 권력이 비대해진 것이 의회에 의해 자의적 권력행사가 제어되지 못했다는 점은 수평적 책임성의 낮은 수준을 가리키는 것이다. 또한 시민과 사회세력에 의해 제어되지 못했다는 것은 수직적 책임성의 낮은 수준을 나타내는 것이다. 행정부 권력

8 윤석열 정부의 핵심 억압적 국가기구 운영의 책임을 맡은 검찰 출신 인사들을 볼 때, 검찰은 본질적으로 신체의 자유를 제한하고 인신 구속을 판단하고 결정하는 과정에서 중추적인 일을 하는 직업이라는 점이다. 이런 점에서, 검찰 출신 대통령과 그 핵심 공직자들이 '자유'민주주의를 논하는 것은 아이러니한 일이다.

증대로 특징지을 수 있는 민주주의 퇴행은 수평적 책임성과 수직적 책임성의 낮은 수준과 연결된다.

2. 반대당 괴롭히기와 허약한 의회

민주주의 퇴행의 특징적 현상 중 다른 하나는 반대당(야당) 괴롭히기이다. 집요하게 반대당 의원들 및 잠재적 경쟁자를 악의 무리 또는 부패한 집단으로 프레이밍하여 대중들에게 인식시키려 하고, 검찰, 경찰, 정보기관 등의 억압적 국가기구를 동원한다. 문재인 정부 시기 한국 민주주의의 위기에 관해 논하면서 최장집(2020)은 한국의 제왕적 대통령제하에서 권력의 과도한 집중이 일어나고 “권력 행사의 절제와 관련된 규범이 지켜지지 않”고 있다고 지적한 바 있다(최장집 2020, 6). 강원택(2021) 또한 권력의 절제는커녕 소수파를 보호하기 위한 사법부, 감사원, 검찰 등 '심판' 기관들의 자율성과 독립성을 침해하는 정치적 압박이 노골적으로 이뤄지고 있고, 권력에 대한 효과적인 견제가 이뤄지지 못하고 있다고 언급했다(최장집 2020, 10).

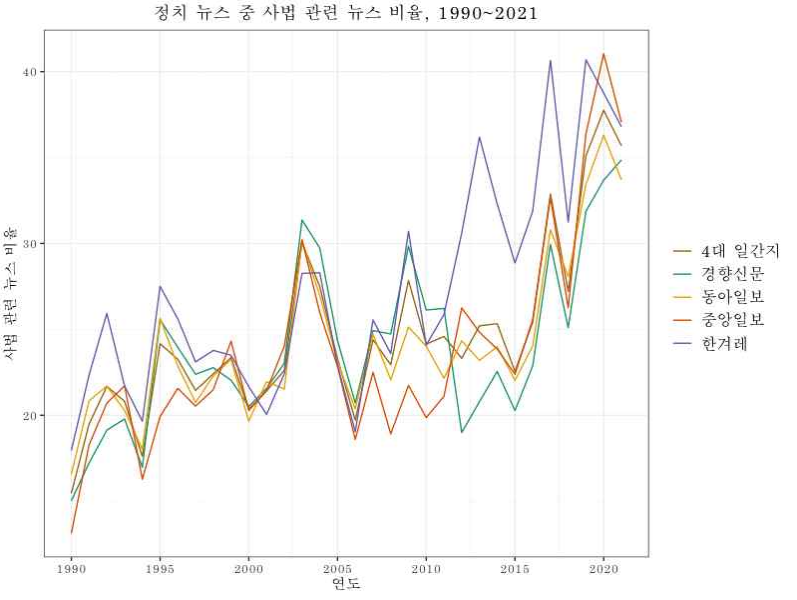
윤석열 정부 집권 이후 벌어지고 있는 사태들을 보면서 위와 마찬가지의 평가를 내릴 수 있다. 적폐청산이나 부패 척결 등의 명분으로 경찰, 검찰, 감사원 등의 억압적 국가기구의 공권력을 사용하는데, 권력 행사의 자기절제의 규범은 하나도 찾아볼 수 없다. 이러한 공권력 사용의 표적은 전임 문재인 정부와 더불어민주당이다. 반대당 지도부와 의원들에 대해 끊임없이 수사, 구속, 기소 등의 사법처리를 진행하면서 반대당 괴롭히기에 여념이 없는 것으로 보인다. 2022년 10월 24일 민주당사 내 민주연구원 압수수색이 대표적인 사례일 것이다. 그런데, 김건희 도이치모터스 주가조작 관련 의혹 사건은 수사조차 진행되지 않고 있다. 이러한 행태를 보면서 국가권력의 가장 강력한 힘은 공권력을 행사하는 것보다는 특정 개인 또는 집단에 대해 정당한 공권력 행사를 하지 않는 무행위(non-action)라는 점을 생각하게 된다. 검찰의 기소독점권 권력은 기소할 때보다 윤석열 대통령의 가족 및 친지들이 연루된 건에 대하여 기소하지 않을 때 또는 ‘부실’기소할 때 더 강력하게 작동한다.[9] 윤석열 정부의 감사원의 활동도 마찬가지로 전임 정부와 반대당을 괴롭히기 위해 중립적이고 독립적이어야 할 국가기관이 어떻게 이용되는지 뚜렷하게 보여준다.

그동안 한국 정치의 사법화에 관한 논의가 많이 이루어졌다. 최장집(2016)은 쉐프터와 긴즈버그(Shefter and Ginsberg 2002)를 인용하면서 정치인과 정당의 부패가 정치의 가장 중요한 사안으로 등장하면서 폭로-수사-기소라는 방식이 정치를 지배하게 되고 정치가 검찰과 사법부의 판결, 그리고 언론매체가 주도하는 여론의 힘에 의존하게 되는 현상을 “다른 수단에 의한 정치”(politics by other means)라 언급한 바 있다(최장집 2016). 정치의 사법화 현상의 추이를 보기 위하여, 경향신문, 동아일보, 중앙일보, 한겨레신문 4개 일간지에서 1990-2021년 기간 동안 정치뉴스 중에서 사법관련 뉴스의

9 2022년 2월 윤석열 대통령 장모 최 씨 사건에 대한 대법원 판결에서 ‘합리적 의심은 충분하지만 검사가 범죄혐의를 입증하지 못했다’는 판결문 내용이 함의하는 바는, 검찰이 무능하거나 혐의 입증의 의지가 없었다는 점이다.

비율을 분석하였다. 검찰청개혁법 논의가 진행되었던 시기에 주로 언급된 '수사권'과 '검수완박'이 들어간 기사는 제외하였다. <그림 2>는 분석 결과를 보여준다.

|그림 2| 4개 일간지 정치뉴스 중 사법관련 뉴스 비율, 1990-2021



4개 일간지를 종합하면, 정치 영역에서 1990년에 15.5%, 1991년에 19.5% 가량을 점하던 사법 관련 뉴스가 2020년에는 37.8%, 2021년에는 35.7%를 차지할 정도로 증가했음이 확인된다. 정치 분야에서 언론이 취재 보도하고 논의해야 하는 일들의 범위를 떠올리면, 이렇게 높은 사법관련 뉴스 비율은 한국정치에 대해 우려를 갖게 한다. 2004년은 대통령 탄핵이나 행정수도 이전을 비롯한 문제와 관련된 수치이고, 2016-2017년은 박근혜 탄핵과 연관된 수치이다. <그림 2>를 통해 자료의 가장 최근 시점인 문재인 정부 초기 '적폐청산' 검찰 수사와 기소가 정치의 사법화 현상을 이끈 현상이라는 점을 알 수 있다. 자료에는 포함되어 있지 않지만, 윤석열 정부 초기는 검찰 권력의 행사가 주도하는 정치의 사법화가 증가하는 추세이다.

정치의 사법화가 증가한 것이 한국정치가 최근 들어 유독 더 정치인들의 정치부패나 범죄행위가 증가했다는 점을 나타내는 것은 아니다. 정당정치와 의회가 허약하다는 점을 방증하는 것이라 해석하는 것이 더 정확한 것으로 보인다. 이러한 점에서 정치의 사법화 현상은 민주주의 퇴행과 연결되어 있다. 한국에서 반대당 괴롭히기 현상은 주로 폭로-수사-기소라는 사법적 절차를 통해 이루어진다. 또한 다양한 언론매체를 통해 당파적 시그널을 보내면서 반대당 지도부나 의원들을 악의 무리나 부패 정치인으로 프레이밍하거나 조롱과 뒤집어씌우기 등을 반복하면서 혐오 감정을 불러일으키기도 한다.[10] 합법적

으로 선출된 집권자가 행정부 권력증대를 통해 입법부와 사법부의 견제 기능을 무력화시키면서 의회의 역할과 권한이 약화될 것이다. 이러한 점에서 허약한 의회는 민주주의 퇴행의 징후이자 결과이지만, 동시에 민주주의 퇴행을 막는 억제자로서의 기능을 하지 못하기 때문에 결과적으로 민주주의 퇴행을 방조하는 것이기도 하다. 강력한 의회를 통해 민주주의는 튼튼해진다(Fish 2006).

V. 결론과 논의

이 논문은 민주주의 퇴행에 관한 연구들을 소개하고, 그로부터 도출되는 민주주의 퇴행의 특징적인 현상들을 분석하였다. 한국 민주주의는 퇴행하고 있는가? 강력한 대통령제와 승자독식의 정치체제를 갖고 당파적 입장과 이해에 따라 진영으로 갈라진 정치양극화, 심화되는 정서적 양극화와 부정적 당파성을 볼 때 민주주의 퇴행의 조건적 맥락이 충분히 조성되어 있는 것으로 보인다. 그동안 한국의 선출된 집권자는 집권당을 충성파로 충원하고 요직을 배분하면서 집권당 내 온건파 세력을 축소시키는 경향이 있어왔다. 행정부 권력을 증대시키면서 견제와 균형의 기능을 하는 입법부 및 사법부를 약화시킨다. 의회 내 반대당(야당)을 우회하여 시행령 정치를 활성화시키는 과정에서 법의 정신과 입법취지는 법리적 문구 해석에 의해 사상되곤 했다. 사법부 구성원을 대통령의 성향에 맞게 충원하는 것은 물론이고, 박근혜 정부에서는 특정 재판에 대한 대통령과 청와대의 개입이 이루어지곤 하였다. 언론매체의 동원과 폭로-수사-기소의 과정을 거치면서 심화된 정치의 사법화 현상을 통해 반대당 괴롭히기는 점점 더 노골적이고 전면적으로 진행되고 있다. 국가권력의 자의적 행사에 대한 제도적 견제 기능은 사라지고, 절제하지 않는 국가권력과 상대방을 경쟁상대로 존중하지 않는, 관용의 부재는 레비츠키와 지블랫(Levitsky and Ziblatt 2018)이 언급한 민주주의는 어떻게 무너지는가의 과정의 특징적 현상들이다.

이 논문의 분석은 한국 민주주의의 회복탄력성(democratic resilience)과 관련하여 어떤 함의를 제시하는가? 첫째, 양극화된 맹목적 당파주의자들은 민주주의의 퇴행과 높은 선택적 친화성을 갖는다. 왜냐하면 맹목적 당파주의자들은 자기 당파의 후보가 민주주의 퇴행을 가져올 사람이라 하더라도 당파적 이익 때문에 지지할 것이기 때문이다. 또한 정치 양극화가 심화된 맥락에서 강성 지지자들에 의해 포획된 당파적 후보가 민주주의자가 되기를 기대하는 것은 쉽지 않다. 이런 점에서 부정적 당파성이 심화되고, 정서적 양극화가 극심해 지는 것을 경계해야 한다. 정당 리더십 및 정치인들은 자신들의 선거정치적 이익 및 당선과 집권을 통한 지대추구를 위해 부정적 당파성과 정서적 양극화를 적극 활용하거나

10 예를 들어, 김어준의 방송이 한국 정치에서 저열한 조롱의 문화를 출발시킨 시발점이라면, 극우 유튜브 방송은 진보 진영을 부패한 내로남불 집단 및 주사파 공산주의자 집단으로 뒤집어씌우기에 열심이다. 대표적인 두 사례 모두 그 효과는 반대당 괴롭히기이다.

나아가서 당파적 시그널을 보냄으로써 더 부추길 인센티브가 있는 집단이다. 정당은 시민사회와의 연계를 구성하면서, '팬덤'이라 불리는 강성 지지층에 의한 정당포획으로부터 벗어나야 한다. 민주주의 선거는 현직 집권자 및 집권정부의 임기 동안 수행업적에 대한 평가에 따라 책임을 따져 묻는 수단(accountability)이면서 경쟁하는 대안들 중에서 더 유능한 대안을 선출하는 기제이기도 하다(selection). 정치 양극화의 맥락에서 유능한 대안 선출 기제로서의 선거의 의미는 퇴색된다.

둘째, 민주주의 퇴행의 대표적 사례들에서 공통적으로 발견되는 중요한 사실은 민주주의 퇴행을 이끈 집권자에 대한 시민 대중의 지지가 상당히 높았다는 점이다. 이들 집권자들이 우선 과제로 내세운 것은 주로 부패와의 전쟁, 빈곤으로부터의 탈출, 경제 발전 등이었는데, 실제로 상당한 성과를 기록하기도 했다(Albertus and Grossman 2021). 그러한 과정에서 합법적 수단을 동원해서 민주주의 가치와 규범, 제도를 서서히 무너뜨려 왔다. 전 세계적으로 경제침체, 소득정체, 소득 및 자산 불평등, 실업 및 고용불안의 문제를 마주하고 있는데, 민주주의 정치체제가 이를 해결할 수 있는 최선의 체제가 아니라는 인식이 확산된다면, 민주주의의 위기로 연결될 수 있다. 경제문제 해결 능력이 있(어 보이)는 비민주적 후보와 그러한 역량이 없(어 보이)는 민주적 후보 사이에서 한국 유권자들의 선택은 사회계층별로, 소득별로, 세대별로, 그리고 젠더별로 어떤 차이를 보일 것인가? 비교정치 분야에서 프레데릭슨의 연구(Frederiksen 2022)와 그레이엄과 스볼릭(Graham and Svolik 2020)의 연구처럼, 한국 유권자들을 대상으로 체계적인 설문(설문실험)을 진행하여 다양한 후보자 특성을 제시한 상태에서 우리나라 유권자들의 정치적 선택은 어떤 경향을 보이며, 어떤 사회경제적, 이념적, 정치성향 변수가 영향을 미치는지를 체계적으로 분석하는 것이 향후 연구주제가 될 수 있다.[11]

셋째, 선출되지 않은 대리인을 어떻게 민주적으로 통제할 것인가의 문제이다. 다니엘레 카라마니(Caramani 2017)에 따르면, 현대 대의제 민주주의의 근간이 되는 정당정부(party government) 모델—사회와 사회구성원들의 균열과 이익을 반영하는 정당이 선거경쟁을 통해 집권하여 정부를 구성하는 모델—에 대한 위협은 두 가지 방향에서 오는데, 하나는 포퓰리즘으로부터의 위협이고, 다른 하나는 전문가 기술관료주의(expert technocracy)로부터의 위협이다. 포퓰리즘으로부터의 위협에 대한 연구들이 많이 축적되고 진행되어 온 반면에, 전문가 기술관료주의로부터의 위협에 대한 연구들은 거의 없다(예외적으로 Bertsou and Caramani 2022). 전문가 기술관료주의는 시민이 선출되지 않은 관료들에게 국가경영을 신탁위임하는 것이기 때문에 전문가 테크노크라트 집권세력은 시민의 요구와 민의에 반응할 필요가 없다. 오로지 국정수행 실적에 대한 책임성(responsibility)만 있을 뿐이다. 유권자들이 유능한 비민주적 후보를 무능한 민주주의자보다 더 선호한다는 연구 결과에 비추어 볼 때, 해당 정책 분야에 대한 전문성을 가진 능력 있는 테크노크라트를, 민주주의 가치와 규범에 대한 헌신성이 떨어지더라도, 더 선호할 수 있는 것이다. 더욱이 체계적이고 발달된 관료제와 발전국가 시기를 거치면서 엘리트 경제

11 강우진(2013)의 연구에 따르면, 이명박 정부 시기 우리나라 유권자들이 수직적 책임성, 수평적 책임성, 자유, 반응성, 그리고 법의 지배 등에서 질적 후퇴를 겪었다고 인지하고 있었다. 이러한 인식과 평가가 투표 선택으로 이어지는지에 대해 체계적인 분석이 필요하다.

관료들에 의한 경제정책 수립과 시행의 역사적 경험과 시민들의 평가가 있기 때문에 이러한 우려는 어느 정도 현실성을 갖는다. 윤석열 정부를 주도하는 검찰 출신 집단과 기재부 출신 경제관료들, 두 기술관료집단이 시민들의 요구와 민의에 반응(responsive)하지 않는다는 점은 명확하다.

넷째, 한국 민주주의 퇴행에 관한 분석은 민주주의의 발전을 위한 정치개혁의 방향과 원칙에 대한 가이드를 제공한다. 승자독식의 정치를 극복할 수 있는 제도 개혁은 선거제도의 비례성(proportionality)과 대표성(representation)을 확대할 수 있는 제도 개혁이다. 다양한 사회경제적 계층 및 세대, 젠더가 정치적으로 대표되고 갈등을 제도화하는 효과를 가질 것이다. 선거제도의 비례성 확대는 후보중심 경쟁에서 정당중심 경쟁(party-centered competition)으로의 변화를 유도할 수 있다는 점에서 중요하다. 민주주의 퇴행의 사례들의 공통점이 후보중심의 선거경쟁 정치제도를 갖고 있다는 점에서 더욱 이 점을 지적하는 것이 중요하다. 대통령 권한의 분산, 지방분권화, 그리고 국민의 기본권 확대 등의 헌법 개정을 통해 선거제도 개혁이 가져오게 되는 정당체제의 변화가 실제적으로 협치로 이어질 수 있는 정치개혁과 결합되어야 한다(consensus democracy vision). 정치개혁의 방향과 원칙은 한국 민주주의의 퇴행과 맞물려 있는 진영화된 당파성과 정치 양극화, 그리고 사회경제적 기회 및 결과의 불평등을 완화할 수 있는 효과를 갖는 작동원리에 비추어 진단되고 제시되어야 한다.

참고문헌

강우진. 2013. “민주주의에 대한 불만족 결정요인에 대한 연구: 이명박 정부의 사례.” 『한국정당학회보』 12집 3호, 173-202.

-----. 2019. 『박정희 노스탤지어와 한국 민주주의』. 서울: 고려대 아세아문제연구소 출판부.

강원택. 2021. “한국 정치의 위기와 대의민주주의.”『지식의 지평』30호, 73-86.

강준만. 2021. 『THE 인물과사상 01: 단독자 김종인의 명암』. 인물과사상사.

김기동·이재묵. 2021. “한국 유권자의 당파적 정체성과 정서적 양극화.” 『한국정치학회보』, 55집 2호, 57-87.

김윤철. 2018. “2016-2017년 촛불집회의 역사적 맥락과 ‘마지노선 민주주의’.” 『21세기정치학회보』, 28집 1호, 1-20.

김형철. 2020. “준연동형 비례대표제의 정치적 효과: 선거불비례성과 유효정당수를 중심으로.” 『세계지역연구논총』, 38집 2호, 79-100.

오유석. 2019. “한국의 ‘적폐’정치: 역대 정부의 역사적 청산의 궤적과 과제.” 『경제와 사회』 121호, 37-60.

이내영. 2011. “한국사회 이념갈등의 원인: 국민들의 양극화인가, 정치엘리트들의 양극화인가?” 『한국정당학회보』 10집 2호, 251-287.

지병근·조영호. 2021. “정치적 도덕성과 유권자 선택.” 『시민사회와 NGO』 19집 2호, 89-137.

차태서. 2021. “자유주의와 민주주의의 불화: 한국에서 포퓰리즘적 계기의 출현.” 『정치정보연구』 24집 3호, 139-170.

최장집. 2007. “강력한 대통령제는 한국 민주주의 발전에 얼마나 기여하는가.” 최장집·박찬표·박상훈. 『어떤 민주주의인가』, 153-196. 서울: 후마니타스.

-----. 2016. “민주주의와 헌정주의: 미국과 한국.” Dahl, Robert 저·박상훈·박수형 역. 『미국 헌법과 민주주의』, 217-287. 서울: 후마니타스.

-----. 2020. “다시 한국 민주주의를 생각한다: 위기와 대안.” 『한국정치연구』, 29집 2호, 1-26.

한국사회과학데이터센터. 2004, 2008, 2012, 2016, 2020. <한국 국회의원 선거 유권자 의식 조사>.

Abramowitz, Alan I., and Steven Webster. 2016. “The Rise of Negative Partisanship and the Nationalization of US Elections in the 21st Century.” *Electoral Studies* 41: 12-22.

Ahlquist, John S., Nahomi Ichino, Jason Wittenberg and Daniel Ziblatt. 2018. “How Do Voters Perceive Changes to the Rules of the Game? Evidence from the 2014 Hungarian Elections.” *Journal of Comparative Economics* 46(4): 906-919.

Albertus, Michael, and Guy Grossman. 2021. “The Americas: When Do Voters Support Power Grabs?” *Journal of Democracy* 32(2): 116-131.

Bermeo, Nancy. 2016. “On Democratic Backsliding.” *Journal of Democracy* 27(1): 5-19.

Bertsou, Eri, and Daniele Caramani. 2022. “People Haven’t Had Enough of Experts: Technocratic Attitudes among Citizens in Nine European Democracies.” *American Journal of Political Science* 66(1): 5-23.

Caramani, Daniele. 2017. “Will vs. Reason: The Populist and Technocratic Forms of Political Representation and Their Critique to Party Government.” *American Political Science Review* 111(1): 54-67.

Coppedge, Michael, John Gerring, Carl Henrik Knutsen, Staffan I. Lindberg, Jan Teorell, Nazifa Alizada, and Daniel Ziblatt. 2022. “V-Dem [Country–Year/Country–Date] Dataset v12” *Varieties of Democracy (V-Dem) Project*. https://do-i.org/10.23696/vdemds22.

Dahl, Robert A. 1971. *Polyarchy: Participation and Opposition*. New Haven: Yale University Press.

Downs, Anthony. 1957. *An Economic Theory of Democracy*. New York: Harper and Low.

Fish, M. Steven. 2006. “Stronger Legislatures, Stronger Democracies.” *Journal of Democracy* 17(1): 5-20.

Frantz, Erica, Andrea Kendall-Taylor, Carisa Nietsche, and Joseph Wright. 2021. “How Personalist Politics Is Changing Democracies.” *Journal of Democracy* 32(3): 94-108.

Frederiksen, Kristian Vrede Skaaning. 2022. “Does Competence Make Citizens Tolerate Undemocratic Behavior?” *American Political Science Review* 116(3): 1147-53.

Gidengil, Elisabeth, Dietlind Stolle, and Olivier Bergeron-Boutin. 2022. “The Partisan Nature of Support for Democratic Backsliding: A Comparative Perspective.” *European Journal of Political Research* 61(4): 901-929.

Graham, Matthew, and Milan Svolik. 2020. “Democracy in America? Partisanship, Polarization, and the Robustness of Support for Democracy in the United States.” *American Political Science Review* 114(2): 392-409.

Haggard, Stephan, and Robert Kaufman. 2021a. “The Anatomy of Democratic Backsliding.” *Journal of Democracy* 32(4): 27-41.

-----, and -----. 2021b. *Backsliding: Democratic Regress in the Contemporary World*. New York: Cambridge University Press.

Iyengar, Shanto, Gaurav Sood, and Yphtach Lelkes. 2012. “Affect, Not Ideology: A Social Identity Perspective on Polarization.” *Public Opinion Quarterly* 76(3): 405-431.

Klasnja, Marko, Noam Lupu, and Joshua A. Tucker. 2021. “When Do Voters Sanction Corrupt Politicians?” *Journal of Experimental Political Science* 8(2): 161-171.

Levitsky, Steven, and Daniel Ziblatt. 2018. *How Democracies Die*. New York: Crown.

Luo, Zhaotian, and Adam Przeworski. 2021. "Democracy and Its Vulnerabilities: Dynamics of Democratic Backsliding." *Quarterly Journal of Political Science*. Forthcoming.

McCarty, Nolan, Keith Poole, and Howard Rosenthal. 2006. *Polarized America*. Cambridge, MA: The MIT Press.

McCoy, Jennifer, Tahmina Rahman, and Murat Somer. 2018. "Polarization and the Global Crisis of Democracy: Common Patterns, Dynamics, and Pernicious Consequences for Democratic Polities." *American Behavioral Scientist* 62: 16-42.

MacAllister, Ian. 2007. "The Personalization of Politics." In *The Oxford Handbook of Political Behavior,* edited by Russell Dalton and Hans-Dieter Klingemann, pp.571-588, Oxford: Oxford University Press.

Miller, Gary, and Norman Schofield. 2003. "Activists and Partisan Realignment in the United States." *American Political Science Review* 97(2): 245-260.

Moller, Jorgen, and Svend-Erik Skaaning. 2013. "Regime Types and Democratic Sequencing." *Journal of Democracy* 24(1): 142-155.

Mudde, Cas, and Cristobal Rovira Kaltwasser. 2017. *Populism: A Very Short Introduction*. New York: Oxford University Press.

Orhan, Yunus Emre. 2022. "The Relationship between Affective Polarization and Democratic Backsliding: Comparative Evidence." *Democratization* 29(4): 714-735.

Przeworksi, Adam. 2019. *Crises of Democracy*. New York: Cambridge University Press.

Przeworski, Adam, Susan C. Stokes, and Bernard Manin (eds.). 1999. *Democracy, Accountability and Representation*. New York: Cambridge University Press.

Reeves, Andrew, and Jon Rogowski. 2018. "The Public Cost of Unilateral Action." *American Journal of Political Science* 62(2): 424-440.

Reeves, Andrew, and Jon Rogowski. 2022. *No Blank Check: The Origins and Consequences of Public Antipathy towards Presidential Power*. New York: Cambridge University Press.

Shefter, Martin, and Benjamin Ginsberg. 2002. *Politics by Other* Means: Politicians, Prosecutors, and the Press from Watergate to Whitewater. New York: W.W. Norton & Company.

Shin, Gi-Wook. 2020. "South Korea's Democratic Decay." *Journal of Democracy* 31(3): 100-114.

Svolik, Milan W. 2019. "Polarization Versus Democracy." *Journal of Democracy* 30(3): 20-32.

Svolik, Milan W. 2020. "When Polarization Trumps Civic Virtue: Partisan Conflict and the Subversion of Democracy by Incumbents." *Quarterly Journal of Political Science*

15(1): 3-31.

Touchton, Michael, Casey Klofstad, and Joseph Uscinski. 2020. “Does Partisanship Promote Anti-Democratic Impulses? Evidence from a Survey Experiment.” *Journal of Elections, Public Opinion and Parties*. Online first view.

Waldner, David, and Ellen Lust. 2018. “Unwelcome Change: Coming to Terms with Democratic Backsliding.” *Annual Review of Political Science* 21: 93-113.

Democratic Backsliding in South Korea

Hyeokyong Kwon (Korea University)

Abstract

This paper explores whether democracy in South Korea is backsliding with conceptual frameworks in the recent literature on democratic backsliding. The growing studies on democratic backsliding point out political polarization and strong partisanship as preconditions for the democratically elected incumbents utilize democratic institutions to subvert democratic norms, values, and operational procedures. This paper first examines trends in political polarization and strong negative partisanship in Korea, followed by an analysis of whether the recent Korean politics is in accordance with several distinct characteristics that are known to be typical features of democratic backsliding: the executive aggrandizement and opposition harrassment. The paper also suggests that threats to the Korean democracy may come from a threat of expert technocracy, which lacks by definition the idea of democratic accountability.

Keywords: Korean politics; democratic backsliding; political polarization; horizontal accountability; vertical accountability